

0005625-35.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... de uma ocorrência, acerca de tráfico drogas, pela Travessa Inácio Ferreira, altura do número 56, e próximo ao local estava Felipe Trindade que ao ser abordado e revistado nada de ilícito foi encontrado, no entanto, o aparelho celular que estava em posse dele constou como produto de roubo, em pesquisa via COPOM. Disseram que ao ser questionado quanto à procedência do aparelho ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005625-35.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005625-35.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE TRINDADE GUTIERREZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

FELIPE TRINDADE GUTIERREZ (RG 46651833/SP) foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, entre os dias 6 de dezembro de 2016 e 03 de novembro de 2017, em horários e locais incertos, e na Travessa Inácio Ferreira, altura do nº 53, Vila Jacuí, nesta cidade e comarca, teria adquirido e recebido o aparelho de telefonia celular LG (IMEI nº 354150063896570), pertencente à vítima Elis Domingues Furtado, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime.

Foi instaurado inquérito mediante portaria (fls. 04/06).

A denúncia foi recebida (fls. 60) e o réu foi citado por edital (fls. 72/73).

O curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos (fls. 103).

Após o réu foi citado pessoalmente (fls. 114) e apresentou resposta à acusação (fls. 118/119), sendo mantido o recebimento denúncia (fls. 126) e retomando-se o andamento do feito (fls. 129/132).

Durante a instrução a vítima e os policiais militares foram ouvidos; ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, com a fixação do regime aberto, com a comutação da pena privativa por restritiva de direitos.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para a receptação culposa; a fixação da pena no mínimo legal; a substituição da pena nos

termos do artigo 44, do CP; a fixação de regime aberto; e por fim, a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada nos boletins de ocorrência (fls. 07/09 e 11/12); auto de exibição/apreensão (fls. 10); auto de entrega (fls. 14); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Elis Domingues Furtado, em sede policial, declarou que no dia 16 de dezembro de 2016, por volta das 22h30min, estava caminhando pela Rua Antônio Martins Silva, altura do número 223, quando foi abordada por 3 indivíduos desconhecidos, que mediante ameaça e emprego de arma de fogo, anunciaram assalto. Relatou que temendo por sua integridade física, entregou a posse de seu aparelho celular LG 63, branco. Disse que de posse do aparelho os roubadores empreenderam fuga adotando rumo Ignorado. Informou não ter condições de realizar o reconhecimento dos roubadores e que pagou pelo aparelho celular 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais).

Em juízo, a vítima narrou que teve um celular subtraído e foi recuperado um ano depois. Disse que foi um roubo, pois tinha arma. Explicou que, no dia do roubo, estava saindo com amigas e foi roubada por 3 indivíduos, então fez o B.O. Falou que, em 2 de novembro, um feriado, foi chamada para ir na delegacia, de madrugada, ocasião em que seu celular foi recuperado. Aduziu que viu fotos que estavam no celular e não reconheceu ninguém como autor do roubo. Asseverou que pagou R\$ 1300,00 pelo seu celular, em 2015, e não sabe quantos valeria com um ano de uso. As testemunhas policiais Rodrigo Ribeiro Peres e Rebeca Ferreira Oliveira, em sede policial, declararam que na data 03/11/2017, por volta das 00h12, estavam em atendimento de uma ocorrência, acerca de tráfico drogas, pela Travessa Inácio Ferreira, altura do número 56, e próximo ao local estava Felipe Trindade que ao ser abordado e revistado nada de ilícito foi encontrado, no entanto, o aparelho celular que estava em posse dele constou como produto de roubo, em pesquisa via COPOM. Disseram que ao ser questionado quanto à procedência do aparelho ele disse que comprou o celular há cerca de seis meses do gerente, do local em que trabalha, pelo valor de R\$700,00, assim, foi conduzido à delegacia.

Em juízo, o policial Rodrigo narrou que lembra muito vagamente de que abordou o indivíduo, com quem foi localizado o aparelho celular produto de roubo. Respondeu que estava numa ocorrência de tráfico de drogas, e não se lembra onde seria. Explicou que, nessa abordagem, encontrou o indivíduo com quem encontrou o celular. Falou que o réu alegou que tinha comprado de terceiro, mas não soube dizer de quem e teria pagado 700 reais. Informou que não lembra de ter falado com a vítima e de ter ido à delegacia. Asseverou que não reconhece o réu e que ele não chegou a ser preso.

Em juízo, a policial Rebeca narrou que não se lembra dos fatos nem de ter prestado depoimento na delegacia, pois faz muito tempo,

O réu, em juízo preferiu fazer uso do direito constitucional ao silêncio.

Pelo conjunto probatório formado no curso da instrução criminal, verifica-se que não é caso de absolvição, mas há dúvidas para se afirmar que o réu tenha tido ciência de que o aparelho celular adquirido fosse fruto de ilícito penal.

Em primeiro lugar, é incontestado que houve crime anterior contra a vítima Elis Domingues Furtado, a qual teve seu aparelho celular roubado, conforme o registro em boletim de ocorrência (fls. 11/12).

Segundo relato das autoridades policiais, durante atendimento de uma ocorrência de tráfico de drogas, abordaram Felipe, ora acusado, e em revista pessoal nada de ilícito foi apreendido, de início. Porém, ao averiguarem o celular em posse do réu, constatou-se que esse era objeto de roubo e, indagado, o acusado disse que havia adquirido com seu gerente pelo valor de R\$ 700,00. Assim sendo, foi levado à delegacia.

Convém, por fim, frisar que a jurisprudência tem entendido que a posse da res com o agente gera a presunção de autoria do crime. Nesse sentido: na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em

certeza, autorizando, assim, a condenação (RT 746/629).

Assim, pela condição da pessoa que teria oferecido o celular pelo valor de R\$ 700,00, um pouco acima da metade do preço pago pela vítima um ano antes, pela imprudência de o réu em ter comprado o aparelho sem a nota fiscal, de alguém cuja identificação não foi trazida aos autos, têm-se que a medida mais salutar, conforme pedido subsidiário da Defesa, é a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Passa-se à aplicação da pena.

Considerando-se o tempo decorrido desde a data dos fatos, e que a detenção não traria o efeito nela implícito, fixo a pena base do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 59 do Código Penal, em 10 dias-multa, no piso.

Não há agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Então, a pena definitiva para o crime de receptação será de 10 dias-multa no piso.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu FELIPE TRINDADE GUITIERREZ (RG 46651833/SP) como incurso no artigo 180, § 3º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) dias-multa, no piso.

O acusado poderá recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Ademais, o réu foi condenado à pena de multa isolada.

P.I.C.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA